އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 15 އޮކްޓޯބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިވި ފަރާތުގެ ހެކިބަހަށް މައިގަނޑު އަސާސްކަމުގައި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިބަހުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާކަމާއި، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަޔާން ބާރުލިބި ފަސޭހާރަށް ޘުބޫތުކުރުވާނަމަ ކުށް ސާބިތުވާކަމާއި، ވައިބަރ ސްކްރީންޝޮޓް ޖެހުމުގެ ޑީއެންއޭ ނުލިބުނަސް ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަދުލުވެރިއެއްނޫން ރަދުކޮށް (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޯބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މިގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާވެރިވުނު ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ގދ. ވާދޫ، ސަވާބާހިމަންޒިލް، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ރުހުމުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް ގޮސް އެހެން ދެ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއެކު އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުގަދަކޮށްގެން، ނުރުހުމުގައި ޖިންސީ ގުޅުން ފެށި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ފިރިހެނުން ކޮންމެ ދުވަހެއް އިޒާމް ޒާހިރު ޖިމާޢުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ 27 ނޮވެމްބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިބަހަކީ ތިރީއްސަކަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަޔާން އަންނަނިވި ހެކިބަސްތަކުން ބާރުލިބިދޭކަމަށް މައްސަލަ ބަލައިގެންނެވެ.

1. މަސްޖިދު ދުވަހަށް ފަހުން (2 ދުވަސް) ހެކިން ދިން ބަޔާން.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްގައި އިޢާމް ޢާރިފުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބުން ލިބުނު މިކްސްޗަރ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮމްޕޮނަންޓްގެ ދެ ސައިޓް ފިޔަވާ ހުރިހާ ސައިޓް އިޢާމް ޢާރިފުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުށްވެރިކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުން އިޢާމް ޢާރިފު ކުށްވެރިކޮށްދެއްވަމުން، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، ހުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޢާމް ޢާރިފު 13 އޭޕްރީލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ހިމެނީ (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޖީދު، ފަނޑިޔާރު ޙުޖައިރާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަމުން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަށް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނަ ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވައްދުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިޢާމް ޢާރިފުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވައްދާފައިވާކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ދަލީލުތަކުން ހުށަހެޅިފައި ނުވާއިރު، ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޤަރީނާއި ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އިތުރުގައި ޙާޟިރުގެ ހެކިން ސާބިތުކުރާނެ ގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިއާޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމުގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނެގުނު ސާމްޕަލުން އިޢާމް ޢާރިފުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނޭ ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވާ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ތަންތަނުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނިޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭފަދަ ހެއްކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޤަރީނާ ފުރިހަމަ ހެކިންވެސް ޕެނިޓްރޭޝަންގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަ ކަމަށް ހެކިބަސް ދިނުމަކީ ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އާއި ދިރިހުރުމާއި ކުރުމުގައި އަމަލު ހިންގާފައިވާ އޭނާގެ ބަހުގެ ކަފުޖިއްމަދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި، ދެފަރާތުގެ ޖިންސީ އަމަލު ހިލާފު އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑަކުން ދަޢުވާ ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.އާ ހަޔީގެ އިސްދުރުން ހޯދަން ފެށުނު 2 ގަޑިއަށް ކުރިބަސް ތިރީގައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ މާ ބުރަކުރަން ހުރި ހުރި ކަމަށާއި، ފޮރެންސިކް ސާމްޕަލްތަކުން ޖީ.އެސް.އާ ނުފެނުމަކީ ކުށް ސާބިތުކުރުމުން ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކުން ނުވަތަ މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަލަންޖެހޭނީ ޝަކުވާތަކާއި މީހާގެ ބަޔާން ބާރުދޭ ހުރި ހުރިގޮތް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދުގެ ދައުރުގައި، ޓޮރާން ފެށުން ދި ގަޑިއިރު ޝަހާދަތުވާތީ މީހާގެ އާއިލީ ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި، އަ ތުރީނުންގެ ހިޔަވަރުގައި ފުރުޞަތުދިނުމުގެ އޮތް ކަމަށާއި، އަ ހިޔަވަރުން ދުރުން ނިމުމަކާއިމެދު ޝަކުވާތަކުން އިތުރު ކަމަށާއި، ޖެހޭގެ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ޝަހާދަތުގެ ބަލަމުން ފުރުޞަތުކަން އަހަރެން ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކަރާއި ކަންފަތާއި އުތުމަކުރެވިން ޖީ.އެސް.އާ ފުރުޞަތު ޖިންސީ ގުނަވަން ވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޝަކުވާތަކަށް ދީފައިވާ ބަރާ ދެކޮޅަށް ފޮނުވުނު ކަމަށާއި، "މިއީ ޝަކުވާތަކަށް ދީފައިވާ ބަރާ ނުވަތަ" (character) ރިޔާއަތްކުރަން ފާރަވެރިކަމާ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބައްސަވާފައިވެއެވެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް ފޮނުވާ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު މުޙައްމަދުގެ ދައުރުގައި، ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ތާއީދުކުރައްވައި، ތަފާތުވީ އެ އުސޫލުތައް ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. އަނިޔާވެރިކަން ފަދަ ތަފާތު ސިފަތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ބަލަހައްޓާ ވަސީލަތުގައި ދެކެވޭ ޝަރީޢަތުގެ ނިޔާވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަ ޝަހާދަތުގެ ޝަރުޠުތަކަށް، އެ ހަރުގެ ފަރާތުން ގޮތްތަކެއްގެ ސަބަބުން ބަލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނިންމެވުނީ، ޝަކުވާތަކާ ނުބައްލަވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ޝަރުޢީ ހުކުމްތަކާއެކު ނިންމާފައިވާ ޝަކުވާތަކެއް ނެތް ކަމަށް ބައްލަވާ ނިންމެވިއެވެ. ފަނޑިޔާރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވެސް މި ދައުރުގައި ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޑުއެހުމަށްފަހު ދައުރުން (2-1) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މީގެ ކުރީގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި، ނުވަތަ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ވަދެވުން، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ފެއްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދެމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ވަދެވުން، ފެއްދުމެވެ. ޙާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޢާއްމު ހެކީގެ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅޭނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޒާތުގެ ދިފާޢުވާނަމަ، އެ ހެކިތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ހެކި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑު އާއްމު ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް ދިރިވަން ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ބާރުލިއްބައިނުދޭކަން ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ، ތުހުމަތު ނުވަތަ ދަޢުވާ ނަފީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިންގާ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ، ހާދިސާ ހިނގިތަން ފެނުނު ހެކިން ލިބުން ގިނަފަހަރު ނުލިބޭތީއާއި، ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރާ އަނދިރީގައި ނުވަތަ [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގައިވެސް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތަކުގައި [illegible] ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބޮޑު ހެކި ކަމެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ބޮޑަށް ފެންނަން މިހާރު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ކަންވީގޮތް ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިން ދިނުން ނުވަތަ އެ އަންހެން މީހާގެ ބަޔާނަށް، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެއްކާއި ފުރިހަމައިން އެ ހެކިބަހުން ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ބަޔާނުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އެކަނި މައްސަލަތަކުގައި ދެޖެހޭ ނުވަތަ ސަޕޯޓިންގ ހެކި ހުރި ހުކުމްޖެހޭނަމަ ނުވަތަ އެ ހުކުމެއް ބާރުދޭ އޮޅުމެއްނެތި ޤާނޫނީ ހުކުމްޖެހޭނަމަ، ބާރުގެ ކުރި ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.

11. ޖީ.ޕީ.އެސް ހުއްޓަކީ އެ ހުރި އެކަށީ އޮވެގެން ބާރުގެ ކުރި ސާބިތުވާކަށް ހުއްޓެއް ނޫނެވެ. ބާރުގެ ކުރި ސާބިތުވެފައިން ޖީ.ޕީ.އެސް ހުއްޓަކީ ބާރުދީގެ އެހެން ހުއްޓެއް ނުވަތަ ފުރިހަމައެއް އޮންނަން ޖެހޭއެވެ.

12. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުން މުއައްސަސާތަކަށް ފަރާތުގެ ޖީ.ޕީ.އެސް ފޮނުވި ހާލަތުގައި، އެ ޖީ.ޕީ.އެސް ހުރި ކޮންމެ ތަކެތިއެއް ކުރުމަކީ (ހ) މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ފުރިހަމައެވެ، (ށ) ކޮންކުރުމަށް ފުރުސަތު މިއުފެއި ރިޕޯޓް ކުރުގެ ފުރިހަމަ އަދި (ނ) ބާރުގެ ސާބިތުކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ހުށަހެޅުން ބާރުގެ ކުރި ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން ގެންގޮސްދިނުމާ އެހެންހެން ހުރި ފުރިހަމަ މެޑިކަލް ރިޕޯޓާއި، ވަޒީފާގެ ސަޕޯޓިންގ ހެކިން ފިލާވެލިގެ ޖީ.ޕީ.އެސް މެޑިކަލްރިޕޯޓަށް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ހާދިސާ ހިނގި ތަން ފޮތުގައި ހިމެނިފައިވާކަން ކުރިން ބުނުމާއެކު ކަމެއް ނޫނެވެ. ސާބިތުވާ ކަމާ ގުޅޭ، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ރިކޯޑުކުރި ތަނުގެ ފަދަ ކުރިއަށް ވަޒީފާގެ ސަޕޯޓިން ޖީ.ޕީ.އެސް ނުހިމެނެން ގުޅުމެއްގެ ސަމާލުކަމެވެ.

14. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހަށިގަނޑުން ނިކުން ސާބިތުވާކަން ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތުގެ ޖީ.ޕީ.އެސް ފޮނި، އެއީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ހިތްޕުޅު ތިމާފަރާތަށް، އެއީ ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ބަޔާނުގެ ބާރުގެ ސަޕޯޓިންގ ހެކި ހުރިއެވެ.

15. ބާރުގެ ތަޙުޤީޤު އެއް ބުރަކަށް ބަޔާން ނެތުމެވެ. ބަޔާންތަކުގެ ތަފާތު ހިމެނޭ ތަރުތީބު ހުށަހަޅާފައިވާ ހާދިސާ ހިނގިފައިވާ ގޮތުންނެވެ. އެކަމުގެ ހިސާބު ތަފާސީލްތައް ޖިނާއީ ގޮތަށްތަކާ ނުވަތަ ޖިނާއީ ގޮތަށް ތަހުގީގު ގޮތަށްތަކަށް، ކޮށްފައި ހުރި ފިންގަރަ ސަމާލުކަން ދެއްވައިދެއެވެ. އާދަމް ޝަރީޢަތުގައި ޖިނާއީ ގޮތުން ހިނގާފައިވުމުގެ މައްސަލަ ބަޔާން ދާއިމަށް ޝަރީޢަތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ހިނދުރުތަކުގެ ކުރިން ބަހުރުގައި ގޮތުން ހިނގިއަސް، އޭގެ ފަހުން ދިމާވާ ކަމުކަން އެކަމުގެ މައްސަލަ ހިސާބު ތަފާސީލް ރިވެސް ތަފާސީލްކުރެވޭ.

16. ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ފަރާތުން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ތަފާސީލްގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމާއި ދޫކޮށްލުމަށް އެދުންކަމަށް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ބުނުމާއި، އެކަމަށް ހުރިހާ ބަޔާން ސާބިތުކުރުން ބަޔާން ނަންބަރަށް ދޭހަވެއެވެ.

17. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ތަހުގީޤުކުރުމާއި، އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ވަޒީފާކުރި ފަރާތުގެ ތަޙުޤީޤާއި، ޝަރީޢަތުގައި ހާދިސާ ހިނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ނަންބަރު، އެ ހާދިސާ ހިނގިފައިވާ ތަހުގީގުގެ ގޮތް ދަރިފުޅުގެ ކަމެއްކަމެވެ.

18. ހިފެހެއްޓުމުގެ ތަޙުޤީޤު ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތުގައި ދިނުން ހިފެހެއްޓީ ދަރިވެރި ފުރިހަމަ ފުރިހަމަކުރުމުގެ ކޮންމެ ނަމަވެސް، އެކަން ހިފެހެއްޓި ފުރިހަމައިން އެ ހިފެހެއްޓުމުގެ ތަޙުޤީޤު ބަދަލުގައި ބާރުގެ ސާބިތުކުރުމަށް، އެއީ ހިފެހެއްޓީ ނުފެނިގެން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ކަމެއްގައި ނުހަނު ފެނިއްޖެއެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތާމެދު ކަށްވީގޮތަކަން އޭނާ ދޭ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އެކަނި މައްސަލައެއްގައި ދެކޮޅަށް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށަހެޅިނަމަ ނުވަތަ އެ ހެއްކަން ބާރުދޭ އެހެނިހެން ހަރުދަނާ ހުށަހެޅޭނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ ކުށް ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިނާއީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިބަހުގެ ވަޒަނު އަދަދެއް ހަމަވުމަކީ ޝަރުޠުކުރާކަމުންނާއި، އެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ހެއްކަކަށްވުރެ އަނިޔާވެރިޔާ ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ކުރިންދީފައިވާ ތަފާތުތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ފަސޭހައިން ޤަބޫލުކުރުމުގެވެ.

20. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ޔަޤީން ކުށް ކުރިކަމަށް ގާޓިއަން ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ހަދީން ގޮތުގާ މިންވަރެއް ހާސިލުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބަލައިގަތުމުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދަ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ބަޝީރު (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައްކައިދޭން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މުހައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުހައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުހައްމަދު ނިޔާޒު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމު ކޮށްފައިވެއެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހްމަދު މުޚްތާރު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާޔަތަށް އަނިޔާވެރިވެފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބުރަވަން ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ލޮލުން ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާވެރިވުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމުގައި ބަލައިގެން، އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، ޤާނޫނީ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެއްކަކުން ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުރުމަކީ ނަމަ، ޝަރީޢަތަށް، ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދެއެވެ.
6. ޑީއެންއޭ ހެކިކަމީ އެ ހެކި އެކަނި ބަލާގެން ކުށް ސާބިތުވާނޭ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ޑީއެންއޭ ހެކިކަމަށް ބާރުދޭނިވި އެހެން ހެކިކަމެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުޖުގެ ބެލުމުން ބުރުމަތުގެ ފަރާތުގެ ޑީއެންއޭ ފެންނަ ހާލަތުގައި، (ހ) ހާޒިރުވެފައި އޮތް ކަމަށް ތަހުގީގު ދެކޭނަމަ، (ށ) ކުށްކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައި އެއް ކަމާ ދެކޭ (ނ) ތުހުމަތު ނިސްބަތްކުރެވޭ ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.
8. ކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީ މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ހިނގާތީ، ތަފާތު ފުރުސަތު ހޯދުން ދިނުމަށް ނޯޓިސް އަދި ބަލައި ދަތިކަން ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިވި ފަރާތުގެ ސިޔާސަތު ވަކިން ގޮތެއް ކަމުގައި ވާތީއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހުމަދު މުޙައްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހުމަދު މުޙައްމަދު

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އުހި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަހަކީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަހަށް ބާރުދޭ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީލުކޮށްދީފައިވާތީ، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ކުށް ފަދަ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހިމް ޝާހިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހިމް ޝާހިރު (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހިމް ޝާހިރު

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ނޫން ޖިންސީ ގުޅުމެއްގެ" ކަން ސާބިތުކުރުމަށް ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ ބަލާ ގޮތާއި ވަކި ތަފްސީލެއް ޤަރީނާ އެ ބަސް ދެކެވުނު ގޮތުގެ މައްސަލައެވެ.
2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ޝައްކުން އެއްކިބާ ކުރާ މިންގަނޑެވެ.
3. ޖިނާއީ ކުށުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ދުވަހު މިންގަނޑެއް އުނިކަން އޮތުމުން، އަހުމަދު މުޙައްމަދު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު މިހާރު މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރެވިފައެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 1 ޖަނަވަރީ 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. 16 ފެބުރުވަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ތޯއްޖެހުމުގެ މައްސަލައިގައި، ތޯއްޖެހުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ހެކި ޑޮކްޓަރާ ގުޅުވާލެވޭކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވާޖިބާއަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ފަރުޖުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވާއިރު، އެ ހެއްކަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ޙުކުމްކުރި 16 ޖޫން 2021)

ހަސަން ޝާހިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހަސަން ޝާހިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހަސަން ޝާހިޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ތޯއްޖެހުމުގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން އެ ޤަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބުނުން އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގައި ނުވާނަމަ، ތުހުމަތުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ޙުކުމް ދޫކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. (ޙުކުމްކުރި 02 ނޮވެމްބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އުސޫލެއްގެ ގޮތުގައި މިންވަރަށް ކުށް ކުރިކަމަށް ޤާއިމްކަން ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ޙަދީޘާ ގާތްކޮށްދޭ މިންވަރަށް ޝުބުހާއެއް ނުކުންނަމަ، އެގޮތަށް މައްސަލަތަކުގައި ބައްޔިނާގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްޓެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވަކާލާއިގައެވެ.)